

	감 사
감사실장	
(인)	(인)

특정감사 결과(수정)

- 예산 집행 실태 관련 -

2024. 3.

NIA 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

I. 감사 실시 개요

1. 추진 근거 및 배경

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 임직원 행동강령 제7조(예산의 목적 외 사용 금지)
- 임직원 행동강령 제10조(투명한 회계관리)
- 감사실-##(2023. #. ##.) “예산 집행 실태 관련 특정감사 계획(안) 보고”
- 감사실-##(2023. #. ##.) “특정감사 결과 통보”
- 감사실-##(2024. #. ##.) “예산 집행 실태 관련 특정감사 결과에 대한 이의신청 내역 보고”

2. 감사 목적

- 감사실-##(2023. #. ##.) “2023년 상반기 법인(연구비)카드 및 출장비 자체 감사 계획(안)” 관련, 법인카드 부정사용 의심사례 발견(23. 11. 9.) 후속 조사
※ 예산 집행 실태 관련 추가사항 조사, 사실관계 확인 및 책임소재 규명 등

3. 감사기간 및 감사반 구성

- 감사기간 : '23. 12. 11.(월) ~ '23. 12. 22.(금), 10일간 * 공휴일 제외
※ 감사실시 사전통보 : '23. 12. 4.(월)
- 감사반(총 5명) : 감사실장 등 5명

4. 감사대상 및 중점사항

- 감사대상 : ○○○ ○○(가가본부 AA팀)
- 중점사항
 - 1) 법인(연구비)카드 사용, 출장비 지급 관련 지침 위반 여부 및 해당 출장의 적정성 여부 등 조사 및 사실관계 확인
 - 2) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 3) 기타 예산 집행 관련 지침 위반 내역 등

II. 감사 결과

- ① 허위 출장 신청 및 복명에 따른 일비·식비 부담 수령
- ② 임차차량의 사적 사용 및 임차비 처리 부적정
 - 원 예산을 사용하여 출장 목적 달성에 불필요한 차량을 임차하고, 임차비를 부적정하게 집행하였으며, 임차한 차량을 사적 목적으로 사용
- ③ 용역사업 발주 및 검수 부적정
 - 하나의 과업을 총 5건(수의계약 2건, 'A 업체' 소속 직원을 전문가로서 활용하는 계획 3건)으로 분할 발주
 - 일상감사를 회피하기 위해 건당 500만원 미만으로 발주
 - 'A 업체'가 소개한 'B 업체'라는 업체와 수의계약을 체결하여 실제 과업을 수행하지 않은 'B 업체'에 대금을 집행
 - 최종 산출물이 없음에도 불구하고 검사서를 허위로 작성하여 업체에 대금을 집행
 - 비교견적에 의한 최저가 수의계약 시 비교견적서를 정확히 확인하지 않고, 상대적으로 금액이 높은 업체와 수의계약을 체결
 - 원인행위 문서에 예산 사용 목적을 사실과 다르게 작성하여 대금을 집행
- ④ 법인카드 사용 부적정
 - 「법인카드 관리 및 사용지침」을 위반하지 않는 것처럼 보이기 위해 법인카드 사용신청서상 회의 참석자를 허위로 기재

Ⅲ. 처분 요구

한국지능정보사회진흥원장은

[중징계] 「출장규칙」, 「회계규칙」, 「임직원 행동강령」, 「감사규정」, 「구매계약업무규칙」, 「법인카드 관리 및 사용지침」 등 관련 규정 및 지침을 위반한 ○○○ ○○에 대해 「징계규정」 [별표 1] ‘징계양정기준’ 및 2023년 제4차 감사처분심의위원회 심의결과에 따라 ‘중징계’ 조치하시고,

[경징계] 「직제규칙」, 「구매계약업무규칙」, 「감사규정」 등 관련 규정 및 지침을 위반한 ●●● ●●에 대해 「징계규정」 [별표 3] ‘비위행위자와 감독자에 대한 문책기준’ 및 2023년 제4차 감사처분심의위원회 심의결과에 따라 ‘경징계’ 조치하시고,

[시정] 부적절한 출장신청 및 복명에 따라 수령한 일비(○○○ ○○ 12,500원, □□□ □□ 37,500원, ■■■■ ■■ 12,500원) 및 식비(○○○ ○○ 25,000원, □□□ □□ 25,000원), 사적 사용 목적의 차량 임차비(481,000원), 기준금액을 초과하여 법인카드를 사용한 내역(○○○ ○○ 총 10건·1,036,200원, ■■■■ ■■ 총 1건·73,000원)에 대하여 환수하시고,

[통보] 소액수의계약시 비교견적을 검증하지 않는 등의 유사 사례가 발생하지 않도록 제도를 정비하고, 원의 예산을 사용하여 업무용 차량을 임차하는 경우, 해당 임차에 대한 ‘임대차계약서’를 지출결의시 반드시 첨부하도록 하는 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

붙임 : 처분요구서 1부.

징계·시정 요구 및 통보

제 목 예산 집행 부적정 등

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠팀은 한국지능정보사회진흥원(이하 “지능정보원”이라 한다.) ----사업 (정보화부문) ----- 지원, -----사업 총사업비 관리 및 검토 지원, 지능정보화 ----- 동향 및 성과관리 동향 연구, -----형 -----사업 활성화 지원 등의 분장직무를 수행하고 있다.

●●● ●●●은 지능정보원 직제규칙 제7조(단장, 팀장) 및 위임전결규칙 제4조(위임전결권자)에 따라 ㉠㉠팀의 팀장으로서 위임전결 권한을 행사하고, 소관 업무와 위임받은 업무를 집행하며, 소속 직원을 지휘·감독 하고 있으며, ○○○ ○○은 ㉠㉠팀에서 ----- 지원 등 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

지능정보원 「출장규칙」 제5조(출장신청) 제1항에 따르면 출장 신청 시 출장신청서에 출장목적, 방문기관, 만나는 사람, 협의할 내용 및 일정 등을 구체적으로 기재하도록 되어있다. 그리고, 동 규칙 제8조(여비 및 여행일수의 계산) 제3항에 따라 일비·식비는 여행일수에 따라 계산하고, 숙박비는 밤의 일수에 따라 계산하게 되어있으며, 동 규칙 제9조2(일비지급) 제4항에 따라 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대하여는 일비의 2분의 1을 지급하도록 기재되어 있다. 또한, 동 규칙 제11조(출장복명) 제1항에 따라 출장복명서에 출장 중 만난 사람, 협의한 내용 및 담당업무와의 관련사항 등을 구체적으로 기재하여 출장승인권자에 복명하여야 하며, 당초의 사항에 변경이 있는 경우에는 그 사유를 명기하도록 되어있다.

지능정보원 「회계규칙」 제4조(회계원칙)에 따라 지능정보원의 회계처리는 경영성과와 재산의 증감 및 변동 상태를 명백히 표기하기 위하여 그 발생사실에 따라 처리하여야 한다고 명시되어 있다.

지능정보원 「임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용금지)에 따라 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 지능정보원의 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 동 강령 제10조(투명한 회계관리)에 따라 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 기록·관리해야 한다. 그리고, 동 강령 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에서는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 하고 있다. 또한, 행동강령을 위반한 임직원에 대하여 원장은 동 강령 제41조(징계)에 따라 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다고 명시되어 있다.

지능정보원 「직제규칙」 제6조(일반공통직무) 제1항에 따르면 각 직위자는 소관직무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 권한을 가지며, 그 직무수행에 대하여 기본적인 책임을 가지며, 동 조 제2항 제4호에 따르면 모든 직위자는 소관업무 관련 예산의 편성, 예산통제 및 예산집행 관리를 수행하여야 하며, 동 항 제6호에 따르면 소속직원의 근태·복무 관리를 수행하여야 함을 명시하고 있다.

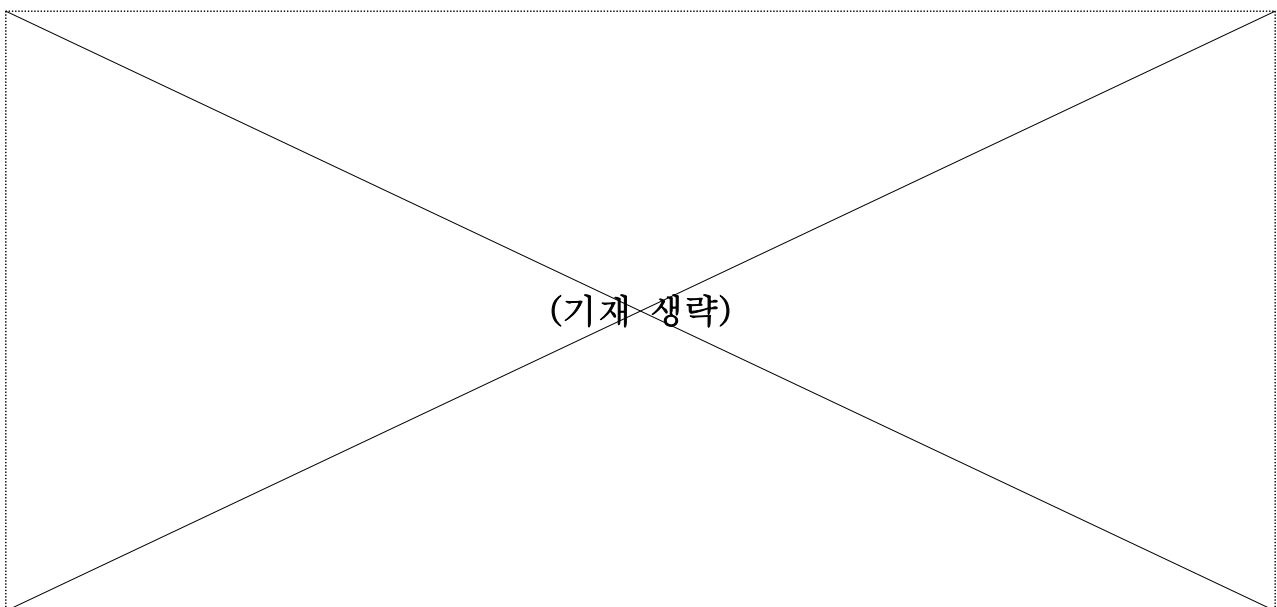
한편, 인사혁신처 「징계업무편람(2022)」에서는 공무원의 경우에는 국가공무원법을 준수하여 “직무”에 대해 법령에 규정된 의무, 상관으로부터 지시받은 업무내용, 사무분장 규정상의 소관업무 등을 말하며, “성실 의무”에 감독자의 경우 부하직원에 대한 상사로서의 감독 의무를 게을리하지 않음으로써 부하직원의 비위행위를 사전에 방지하는 노력도 포함된다고 해석하고 있다.

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조(계약의 방법) 제1항에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있다.

지능정보원 「구매계약업무규칙」 제3조(정의)에 따르면 "계약책임자"는 직제에 의하여 구매 및 계약관리에 관한 업무를 담당하는 부서의 장을 말하며, "감독담당자"는 본 규칙 또는 다른 규칙에 정함이 있는 경우를 제외하고 해당 용역 또는 공사를 감독하기 위하여 계약이 필요한 부서장이 지정한 담당자를 말한다. 그리고, 동 규칙 제13조(계약의 방법)에서 계약책임자 등은 계약을 체결하고자 하는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 하며, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약 또는 공모에 의한 사업자선정 방법 등에 의할 수 있다고 명시되어 있다.

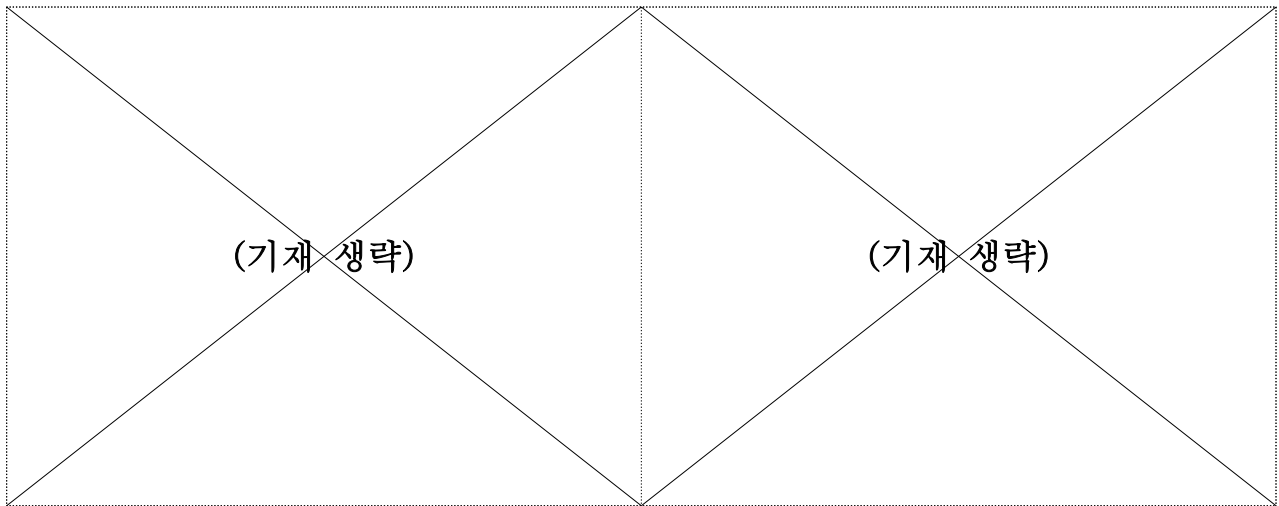
또한, 동 규칙 제39조(소액수의계약) 제1항에 따라 계약책임자 등은 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2,000만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 하며, 동 조 제4항에 따라 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 계약 중 2,000만원 미만의 경우 공정한 가격비교절차(역경매, 전자입찰, 견적 비교 등)를 활용하여 발주할 수 있도록 하는 등 소액내자계약 절차를 관리하고 있다. 이와 관련하여, 지능정보원의 계약을 담당하는 ㉞㉞팀에서는 [그림 1]과 같이 2021. 11. 12.(금), 소액구매의뢰 구매 절차 및 견적서 관련 안내사항을 지능정보원 정보시스템을 통해 공지하였다.

[그림 1] 소액구매의뢰 절차 공지, 2021. 11. 12.



그리고, 2021. 12. 31.(금), [그림 2]와 같이 2022년 1월 1일부터는 소액구매 의뢰시 사업부서 위임금액을 1,000만원에서 500만원으로 하향하고, 사회적약자 기업(중증장애인, 장애인표준사업장, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 여성기업 등) 대상 수의계약을 확대하는 등 절차 변경 사항을 지능정보원 정보시스템을 통해 공지 하였다.

[그림 2] 소액구매의뢰 변경사항 및 설명회 안내, 2021. 12. 31.



「공공감사에 관한 법률」 제22조(일상감사) 제1항에 따라 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 하며, 지능정보원 「감사규정」 제12조 (일상감사) 제2항 제2호 및 지능정보원 일상감사 시행 지침에 따라 건당 500만원 이상의 지출발의, 계약 체결 및 계약 주요내용의 변경 등에 관한 사항은 일상감사의 대상이다.

지능정보원 「2023년도 예산 편성·집행 지침」에 따르면 업무추진비는 사업 추진에 소요되는 식·음료비, 각종 회의 및 행사경비로, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 [별표 1] 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위를 적용하여, 음식물의 경우 내·외부인 구분 없이 1인 1회 3만원 이내에서 집행하는 것을 원칙으로 두고 있다. 또한, 동 지침에서는 업무추진비 관련 법인카드 사용 시 집행목적·일시·장소·집행대상 등 사용 용도를 명확히 하여 사전에 신청하도록 하며, 법인카드 전표 서명 시 사용자의 실명을 명확하게 기재하여 회계처리 하는 것을 원칙으로 두고 있다.

지능정보원 「법인카드 관리 및 사용지침」 제4조(전용카드제)에서는 업무 추진성 항목에 사용하는 회의용 법인카드와 차량임차, 도서구매 등에 사용하는 구매용 법인카드로 구분하여 사용토록 하고 있으며, 동 지침 제5조(카드의 사용) 제3항에 따르면 법인카드는 위임전결규칙에 따라 용도, 금액 등에 대한 사전결재를 받아 사용함을 원칙으로 하고 있다. 그리고, 동 지침 제8조(업무추진비 집행대금 결제의 특례)에 서는 업무추진비의 경우 집행목적, 일시, 장소, 집행대상(회의참석자의 소속 및 회의인원 등)을 증빙 서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하여야 한다고 명시하고 있다. 또한, 동 지침 제11조(카드사용 금액의 환수)에 따라 감사담당부서는 총괄부서 및 자체적으로 확인한 내용을 검토하여 필요한 경우 징계 및 카드사용 대금회수 절차를 위한 조치를 취하여야 하며, 카드사용 대금을 환수할 경우 카드 사용자 및 결재자가 연대하여 책임을 지게 되어 있도록 명시되어 있다.

지능정보원 「징계규정」 제6조(징계 사유) 제1항 제2호 직무상의 의무를 위반하거나 근무를 태만히 하였을 때, 동 항 제4호에 따라 고의 또는 중과실로써 지능정보사회원에 재산상 손해를 끼쳤을 때는 징계 의결을 요구하여야 하며 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 허위 출장

1) 사실관계

○○○ ○○은 ◎◎팀 △△△ △△의 요청으로 2023. 5. 25.(목) 지능정보원 제주청사에서 ㉠㉠본부 주관으로 진행되는 “㉠㉠본부 CS데이”에 참석하여 -----사업 관련 강의를 하기 위해 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 26.(금), 총 2박 3일의 일정을 제주도에서 보내는 국내출장을 신청하였다. 그리고, 각 출장일자별 세부 계획으로 2023. 5. 24.(수) 16:00~18:00 “CS데이 준비회의”, 5. 25.(목) 14:00~18:00 “CS데이 참석 및 -----사업 강의”, 5. 26.(금) 10:00~12:00 “-----사업 해외사례 발굴 회의”를 기재하였다.

또한, 해당 출장복명 시 출장일자별 세부계획은 출장 신청 시 기재한 일정과 동일하였다. 그리고, ‘개인 일정으로 인해 2023. 5. 28.(일) 제주발 대구행 항공기를 탑승’하였다고 특정사유에 기재하였고, 그 증빙자료로 5. 28. 12:00에 출발하는 항공권을 첨부하였다.

그러나, 문답을 통해 확인한 결과 2023. 5. 26.(금) 10:00~12:00 사이에 “-----사업 해외사례 발굴” 관련 회의는 진행된 바 없었으며, ○○○ ○○은 2023. 5. 26(금) 제주청사 직원들과 인사 후 오전에 제주청사에서 나왔다고 진술하였다.

2) 판단 및 소결

따라서, ○○○ ○○은 2023. 5. 26.(금) 출장을 허위로 신청하였고, 이를 통해 출장복명 시 여행일수에 따라 지급되는 일비와 식비를 부당하게 수령하였다. 이는 지능정보원 「출장규칙」 제5조(출장신청) 및 제11조(출장복명)을 위반한 것으로 판단할 수 있다.

이와 관련하여, 2023. 5. 25.(목) ~ 5. 26.(금)에 “CS데이 참석” 등을 위해 출장에 동행한 □□□ □□도 2023. 5. 26.(금) 출장을 허위로 신청하였으며, 이를 통해 출장복명 시 여행일수에 따라 지급되는 일비와 식비를 부당하게 수령하였다.

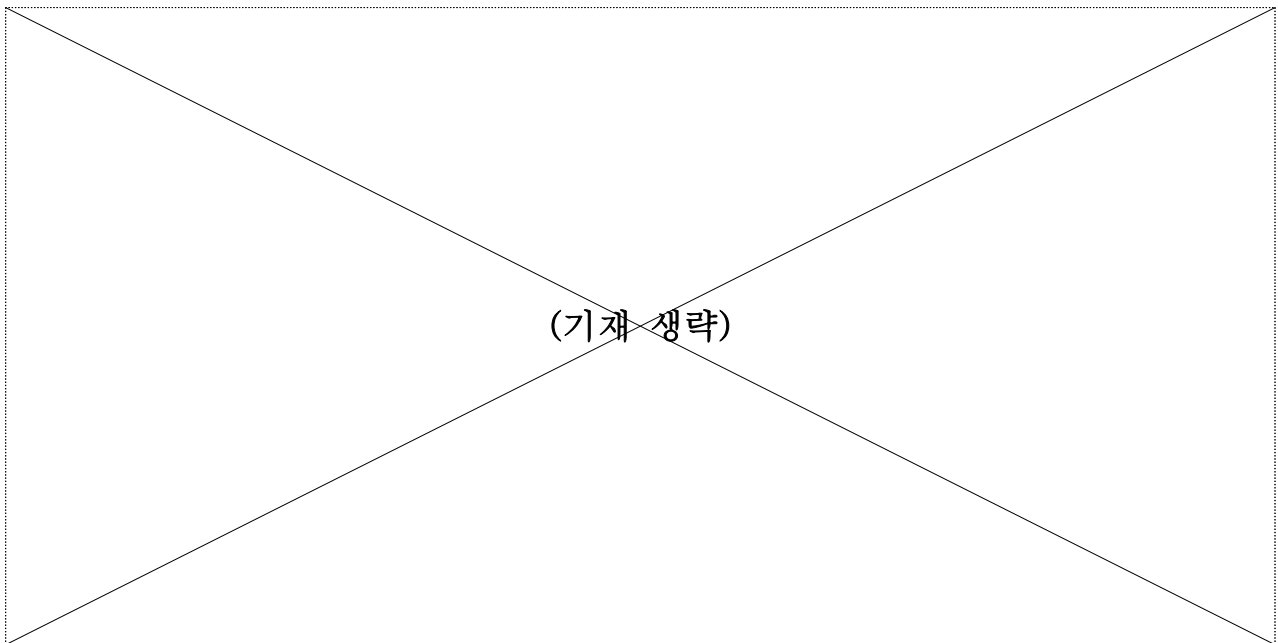
나. 임차차량의 사적 사용 및 임차비 처리 부적정

1) 사실관계

○○○ ○○은 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 26.(금) 출장을 위해 “-----사업 해외사례 발굴 및 ㉠㉠본부 CS데이 참석을 위한 차량임차의 건”을 적요로 차량 임차 지출발의 문서를 작성(2023. 5. 23.)하였다. 해당 지출발의 문서의 증빙서류로 2023년 5월 23일자 ‘단기 렌터카 견적서’를 첨부하였으며, 견적서에는 [그림 3]과 같이 481,000원의 금액으로 2023. 5. 24.(수) 15:30 ~ 5. 26.(금) 18:00 까지 차량을 임차하는 것으로 기재되어 있다.

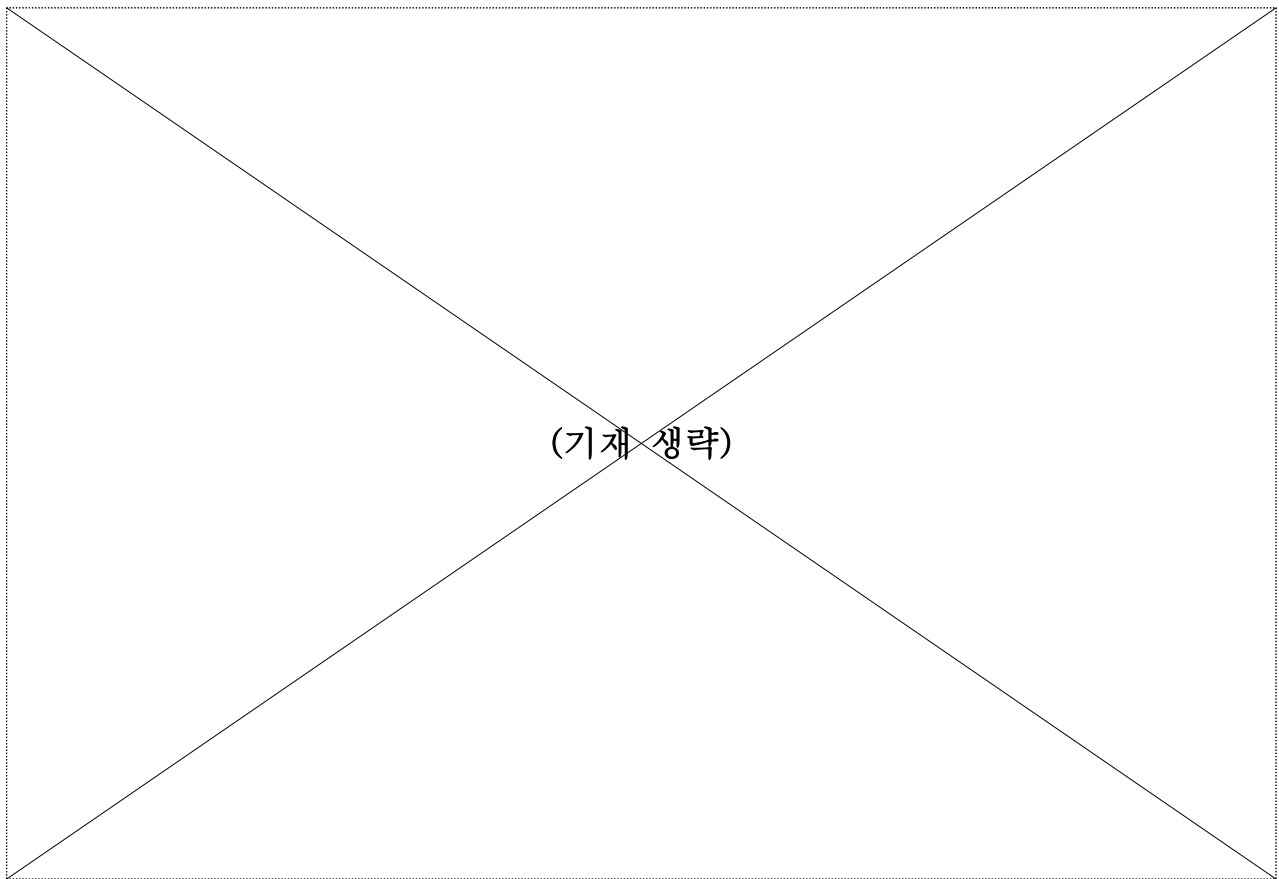
그리고, ○○○ ○○은 지출발의 문서에 따라 구매용 법인카드를 사용(2023. 5. 24.)하였고, 지출결의 문서를 작성(2023. 5. 31.)하여 예산이 집행되었다.

[그림 3] 차량 임차 지출발의 문서에 첨부된 단기 렌터카 견적서



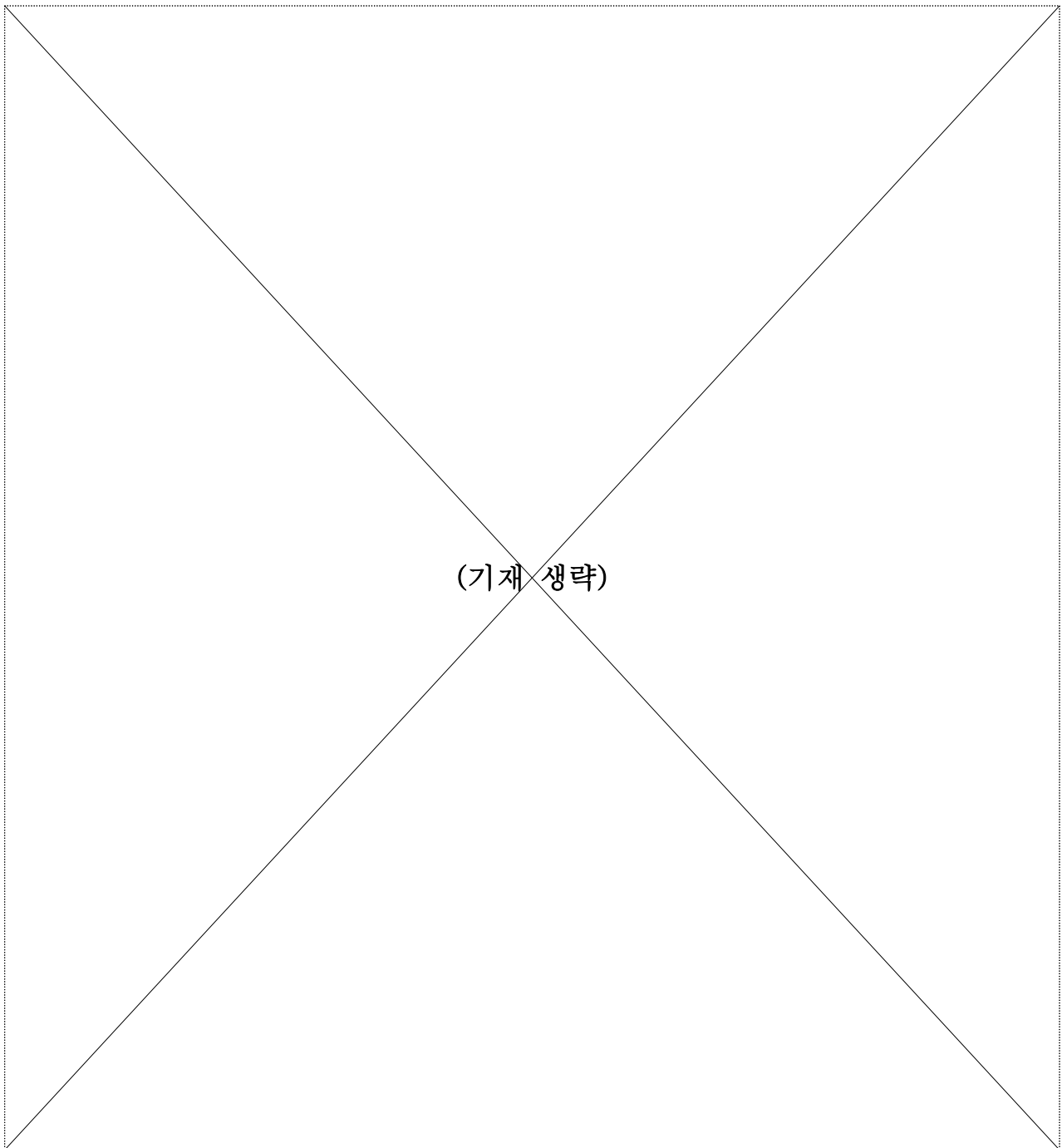
○○○ ○○은 2023. 11. 29.(수) 문답 당시, “해당 ‘단기 렌터카 견적서’는 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 26.(금) 출장 기간 동안의 유류비를 포함한 차량 임차 견적”이라고 진술하였다. 그러나, 감사반에서 세부 사항과 일정이 포함된 내역서를 추가로 요구한 뒤 제출(2023. 12. 15.) 받은 ‘임대차계약서’에는 [그림 4]와 같이, 481,000원의 금액으로 2023. 5. 24.(수) 15:30 ~ 5. 28.(일) 09:30 까지 차량 임차계약을 맺은 것으로 확인되었다.

[그림 4] 차량 임차에 따른 ‘임대차계약서’



이에 ○○○ ○○은 2023. 12. 18.(월) 재문답에서 “481,000원의 견적은 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 28.(일)까지 유류비를 포함한 임차 견적이 맞으며, 최초(2023. 5. 12.)에 [그림 5]와 같이 출장 신청 일정인 2023. 5. 24.(수) 15:30 ~ 5. 26(금) 18:00 까지의 견적과 개인 일정인 2023. 5. 26.(금) 18:30 ~ 5. 28.(일) 09:30 까지의 견적을 나누어 받았다.”라고 진술하였다.

[그림 5] 차량 임차 관련 최초 견적서



2) 판단 및 소결

○○○ ○○은 ① 최초(2023. 5. 12.)에 2023. 5. 24.(수) 15:30 ~ 5. 26(금) 18:00 일정으로 유류비 130,000원을 포함하여 408,000원의 견적을 받았음에도 불구하고, 해당 견적에 2023. 5. 26.(금) 18:30 ~ 5. 28.(일) 09:30 까지 사적으로 사용하기 위한 차량 임차 금액인 73,000원을 포함한 481,000원의 '단기 렌터카 견적서'를 출장 전날(2023. 5. 23.) 새로 발급받아 첨부하였으며, 이에 따라 법인카드로 481,000원을 결제한 점, ② 더욱이 2023. 5. 26.(금) 출장이 허위 출장임에 따라 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 26.(금)의 차량임차비도 과하게 산출한 점, ③ 특히 차종(THE K9 3.8 (G), 연비 8.2km/l)¹⁾ 및 운행거리(295km)²⁾를 고려하였을 때 지출이 예상되는 유류비(약 58,640원)³⁾보다 더 많은 금액(130,000원)을 사전에 임차용 법인카드로 일괄 결제한 점, ④ 출장기간 중 카페나 식당 이용 등 편의를 위해 차량을 임차하였다고 진술한 점이 있다. 더욱이, 본 출장은 NIA 제주청사 내에서만 업무를 보는 일정이었고, 제주공항에서 NIA 제주청사간에 직통버스(운임 5,000원)를 이용할 수 있었음에도 차량을 임차하였다.

따라서, ○○○ ○○의 해당 차량 임차는 출장 목적 달성이 아닌 사적 목적을 위한 것이며, 이는 지능정보원 「회계규칙」 제4조(회계원칙), 「임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용금지) 및 제10조(투명한 회계관리)를 위반하여 사적 이익을 위해 예산을 유용하여 지능정보원에 재산상 손해를 입혔다고 판단할 수 있다. 이와 관련하여, □□□ □□과 ■■■■ ■■■은 2023. 5. 25.(목) 출장 중 ○○○ ○○이 지능정보원 예산으로 임차한 차량에 동승하였으나, 출장복명 시 이에 따른 일비를 반액⁴⁾하여 정산하지 않았다.

●●● ●●은 이와 관련하여 구두로 보고받은 출장일자별 세부 계획을 확인하지 않고 출장신청서 및 출장복명서에 결재하였다. 그리고, 해당 차량 임차의 필요성, 용도, 금액 등에 대해 검토하지 않고, 관련 지출발의 및 지출결의 문서를 결재하는 등 직무상의 의무를 소홀히 하였다. 이는 지능정보원 「직제규칙」 제6조(일반공통직무)를 위반하여 직무수행에 대한 기본적인 책임의무를 다하지 않았다고 판단된다.

1) 기아자동차 공식 홈페이지(<https://www.kia.com/kr/vehicles/k9/specification>) 정부 신고 연비

2) 감사실의 감사자료 요구에 의해 ○○○ ○○이 제출(2023. 12. 19.)한 자료에서 발췌

3) 오피넷(<https://www.opinet.co.kr/>) 기준 5. 24.(수) ~ 5. 26.(금) 제주 평균 휘발유 가격(1,624원)보다 높은 1,630원 적용

4) 출장규칙 제9조2(일비지급) 제4항에 따라 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급한다.

다. 용역사업 발주 및 검수 부적정

1) 사실관계

Ⓐ팀 ○○○ ○○은 [붙임 1]과 같이 2023. 10. 21.(목), “Ⓐ팀 국영문 브로셔 제작, ----- 디자인 용역” 과업 수행을 위해 특정 업체인 ‘A 업체’에 합계 2,000만원의 용역비를 지급하기로 사전에 협의하였다.

부가가치세를 포함하여 500만원 이상 2,200만원 미만의 구매의뢰는 B2B를 통한 최저가 낙찰 계약을 하도록 되어 있고⁵⁾, 건당 500만원 이상의 지출발의는 일상감사를 받게 되어있으나⁶⁾, ○○○ ○○은 이를 회피하기 위해 하나의 과업을 [표 1]과 같이 총 5건(수의계약 2건, ‘A 업체’ 소속 직원을 전문가로서 활용하는 계획 3건)으로 나누어 과업을 발주하였고, 각 과업의 비용을 500만원 미만으로 책정하였다.

[표 1] 해당 용역사업 관련 분할계약 내역

구분	일시(문서번호)	적요	거래처	금액(원)
수의 계약	2023. 11. 10. (㉠㉠팀-2581)	(기재 생략)	A 업체	4,990,000
	2023. 11. 15. (㉠㉠팀-2600)		B 업체 ※ A 업체 소개 업체	4,950,000
전문가 활용	2023. 12. 01. (㉠㉠팀-2808)		☆☆☆ ☆☆ ※ A 업체 직원	3,000,000
	2023. 12. 01. (㉠㉠팀-2809)		★★★★ ★★ ※ A 업체 직원	3,000,000
	2023. 12. 01. (㉠㉠팀-2811)		♂♂♂ ♂♂ ※ A 업체 대표	2,800,000
합 계				18,740,000

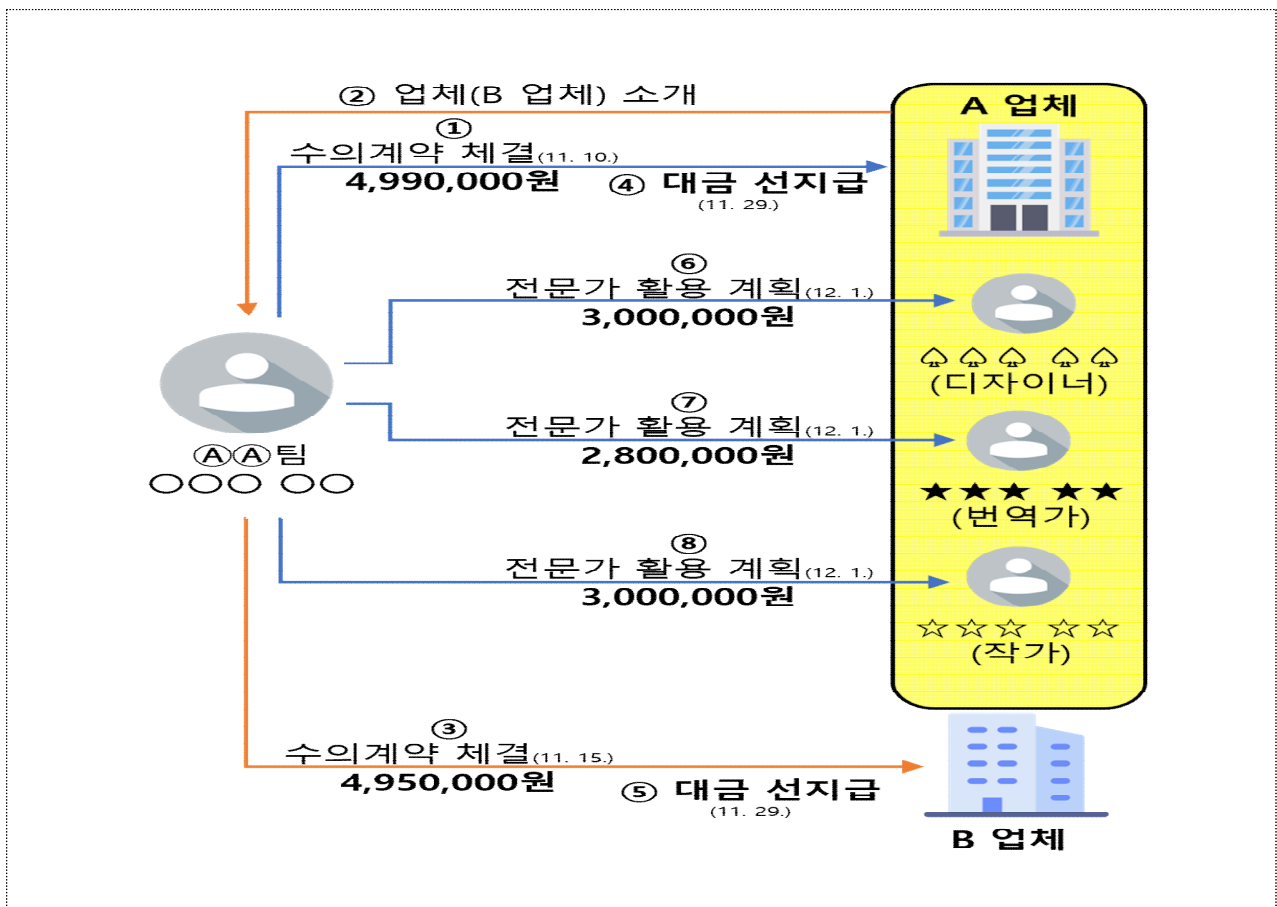
5) 지능정보원 구매계약업무규칙 제39조(소액수의계약) 제4항

6) 지능정보원 감사규정 제12조(일상감사) 제2항 제2호

특히, ○○○ ○○은 “‘A 업체’ 대표에게 (용역비를)500만원을 넘지않고 싶다고 말씀드리니까, ‘A 업체’에서 일은 다 하겠으니, 견적서를 나눠드릴테니까 행정처리를 해달라고 하였다.”라고 진술하였다. 이와 관련하여, ○○○ ○○은 ‘A 업체’가 소개한 업체인 ‘B 업체’에 대해 업체의 실제 존재 여부는 확인하지 않은 채, “----- 디자인 용역”이라는 명목으로 수의계약을 체결하기 위한 행정처리를 진행(2023. 11. 15.)하였다.

또한, ○○○ ○○은 “④④팀 국영문 브로셔 제작”과 “----- 디자인 용역”에 대해서 최종 산출물이 없음에도 불구하고 검사서를 허위로 작성(2023. 11. 28.)하여 ‘A 업체’와 ‘B 업체’에 대금을 집행(2023. 11. 29.)하였다. 특히, [붙임 2]와 같이 “----- 디자인 용역” 관련 용역비 사전 협의, 제작 의뢰, 자료 조사, 업무 지시 등 과업 진행상황 연락을 ‘B 업체’가 아닌 ‘A 업체’와 주고 받았음에도 불구하고, [그림 6]과 같이 해당 용역비용 495만원을 ‘B 업체’에 집행하였다.

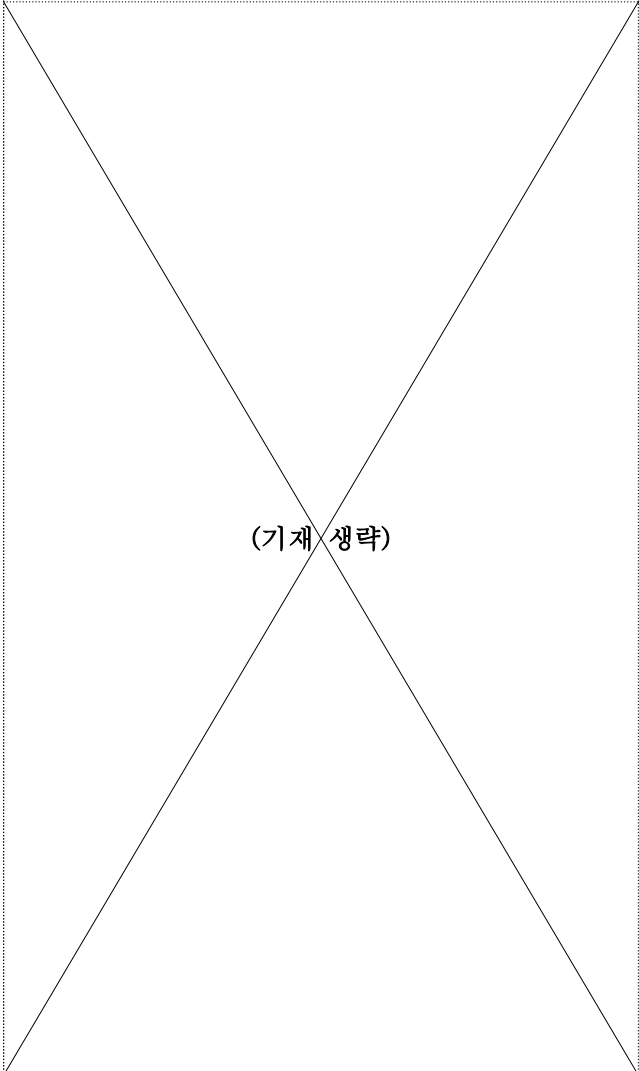
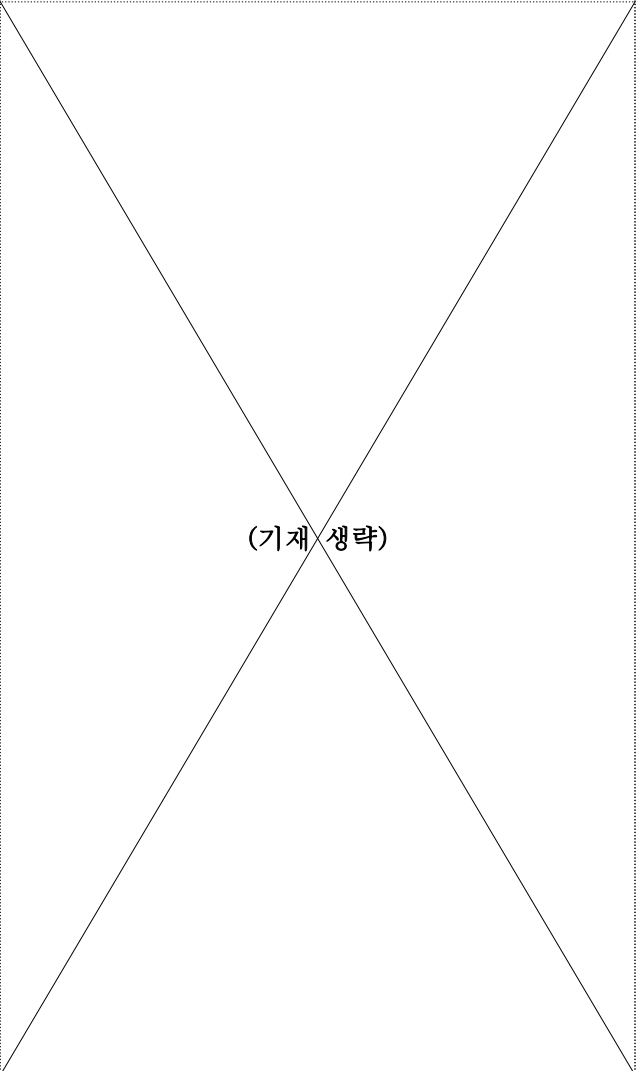
[그림 6] 용역사업 발주 관련 행정 처리 부적정 행위 요약



한편, ○○○ ○○은 2022. 1. 27.(금), “-----디자인” 과업을 ‘A 업체’에 의뢰하였고, 해당 과업의 최종 산출물을 2022. 3. 31.(금)에 확인하였다. 그리고, 비용 지급을 위한 구매의뢰 문서를 2022. 3. 31.(금)에 작성하였으며, 2022. 4. 6.(목)에 검사 및 지출결의 문서를 작성하였다.

이 과정에서 [그림 7]과 같이 구매의뢰 시 ‘A 업체’로부터 받은 견적(3,800,000원)보다 ‘C 업체’로부터 받은 비교 견적(3,257,700원)이 더 저렴함에도 불구하고 ‘A 업체’와 계약을 체결하여 비교견적에 의한 최저가 수의계약을 체결하지 않았다.

[그림 7] “-----디자인” 구매의뢰 첨부자료

< 'A 업체' 견적서 >	< 'C 업체' 견적서 >
 (기재 생략)	 (기재 생략)

또한, [표 2]와 같이 ○○○ ○○이 전문가 활용 계획 원인행위 문서의 목적, 전문가 활용 기간, 주요 작업 내용 등을 실제와 다르게 작성하여 예산을 집행한 점이 확인되었다. 특히 “----- 및 ㉠㉠팀 인식 확산을 위한 홍보자료 제작 전문가 활용 계획(안)”의 경우, 결과보고 시 다른 소액구매건(2022 ㉠㉠팀 ----- 디자인 의뢰의 건, 2022. 10. 26., ㉠㉠팀-2416)의 산출물을 증빙자료로 첨부하여, 문서상 적요와 실제 산출물이 일치하는 것처럼 결과보고 문서를 작성하였다.

[표 2] 문서상 목적과 실제 목적 불일치 내역

지출결의 일시 (문서번호)	문서상 목적	실제 목적	실제 산출물 확인일	거래처	금액(원)
2022. 12. 19. (㉠㉠팀-14)	----- 전문가 활용 계획(안)	----- 관련 행사 웹배너(1건)	2022. 4. 6.	☞☞☞ ☞☞, ★★★★ ★★ ※ A 업체 직원	2,400,000
		PPT 긴급 디자인(1건)	2022. 10. 13.		
2022. 12. 21. (㉠㉠팀-2869)	----- 전문가 활용 계획(안)	----- 디자인 보완(1건)	2023. 1. 5.	☞☞☞ ☞☞, ★★★★ ★★ ※ A 업체 직원	4,000,000

2) 판단 및 소결

○○○ ○○은 ① 건당 500만원 이상의 지출발의는 일상감사 대상이나, 이를 회피하기 위해 하나의 과업을 여러 개의 수의계약과 'A 업체' 소속 직원을 전문가로 활용하는 계획으로 분할한 점, ② 'A 업체'가 소개한 'B 업체'라는 업체와 수의계약을 체결하여 실제 과업을 수행하지 않은 'B 업체'에 대금을 집행한 점, ③ 최종 산출물이 없음에도 불구하고 검사서를 허위로 작성하고 'A 업체'와 'B 업체'에 대금을 집행한 점, ④ 비교견적에 의한 최저가 수의계약 시 비교견적서를 정확히 확인하지 않고, 수의계약을 체결한 점, ⑤ 원인행위 문서에 예산 사용 목적을 사실과 다르게 작성하여 대금을 집행한 점이 있다.

따라서, ○○○ ○○은 지능정보원 「회계규칙」 제4조(회계원칙), 「감사 규정」 제12조(일상감사) 및 「구매계약업무규칙」 제39조(소액수의계약)을 위반하였다. 이에 따라, 「구매계약업무규칙」상 감독담당자의 역할을 소홀히 하여 지능정보원의 회계질서를 어지럽혔다고 판단할 수 있다.

●●● ●●은 “각 구매의뢰 및 원인행위와 관련하여 브로셔 제작과 -----디자인의 산출물을 확인하지 않고 지출결의 문서를 결재하였다.”라고 진술하였다. 이는 지능정보원 「직제규칙」 제6조(일반공통직무)를 위반하고, 직무상 지휘·감독 의무를 소홀히 한 것으로 볼 수 있으며, 이로 인해 「구매계약업무규칙」상 계약책임자의 역할을 소홀히 하여 지능정보원의 회계질서를 어지럽히는 결과를 초래하였다고 판단할 수 있다.

라. 법인카드 사용 부적정

○○○ ○○의 법인카드 사용 내역을 검토한 결과, 1인당 3만원 이상의 업무추진비를 사용하였으며, 「법인카드 관리 및 사용지침」을 위반하지 않는 것처럼 보이기 위해 회의 참석자를 허위로 작성한 내역이 [붙임 3]과 같이 총 10건 확인되었다.

이와 관련하여, 2023. 5. 25.(목) ~ 5. 26.(금)에 출장을 가서 2023. 5. 25.(목)에 ○○○ ○○, □□□ □□과 3인이 저녁식사를 먹은 ■■■■ ■■■도 법인카드 사용 내역에서도 1인당 3만원 이상의 업무추진비를 사용하고, 회의 참석자를 허위로 작성한 사실이 [표 3]과 같이 1건 확인되었다.

[표 3] 기준 금액을 초과한 업무추진비 사용 내역

문서번호 (일자)	결의자	사용 적요	사용처 (소재지)	결의서 상 참석자 수	실 참석자 수	실 결제 금액(원)	초과 금액(원)
㉡㉡탐-945 (2023. 5. 30.)	■■■	(기재 생략)		6	3	163,000	73,000
계							73,000

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. 허위 출장 관련

●●● ●●은 ○○○ ○○의 출장에 대해 “○○○ ○○이 구두로 사전 보고하고 신청한 출장이 당일 출장인지, 2박 3일의 출장인지 등 세부 일정을 사전에 확인하지 않았다.”라고 진술하였다. 그리고, (5월 26일에 업무일정이 없고 5월 27일에 개인일정이 있다면)“2023. 5. 26.(금)은 휴가 또는 스마트워크를 신청하는게 좋다.”라고 진술하였다. 이에 따라, ●●● ●●은 세부 일정을 확인하지 않은 출장과 관련된 문서를 관성적으로 결재한 것에 대해 책임이 있다고 볼 수 있다.

그리고 □□□ □□과 ■■■ ■■은 “본인들이 2023. 5. 25.(목)에 탑승한 차량이 ○○○ ○○이 사비로 렌트한 차량인줄 알고 있었다. 제주공항에서 NIA ④④본부까지 직행버스로 이동하려고 했는데, ○○○ ○○이 임차차량으로 이동하자고 권유해서 그 의견에 따랐다”.라고 진술하였다. 그리고 “예산으로 렌트한 차량인지 알았다면, 당연히 당일 일비의 1/2를 감액했을 것이다.”라고 진술하였다.

나. 임차차량의 사적 사용 및 임차비 처리 부적정 관련

○○○ ○○은 차량 임차 관련 지출발의 시(2023. 5. 23.) 481,000원의 ‘단기 렌터카 견적서’를 첨부하여 행정처리한 이유에 대해 “발의를 올리고 나서, 결의할 때 제 개인 카드로 결제한다면, 그 때 견적서를 다시 받아서 (결의할 때)올리면 될 것 같아서”라고 진술하였다. 그러나, 이와 별개로 최초(2023. 5. 12.)에 2023. 5. 27.(토) ~ 5. 28.(일) 까지 차량을 이용하는 견적을 별도로 받았음에도 불구하고, 지출발의 시(2023. 5. 23.) 481,000원의 ‘단기 렌터카 견적서’를 첨부하여 예산을 사적으로 사용한 점은 고의성이 있다고 볼 수밖에 없다.

특히, ○○○ ○○은 “당일(2023. 5. 24.), ‘제가 쓰는건 따로 결제해야지’라는 생각은 하고 있었으나 나쁜 마음이 들어서 회사 돈을 사용하였으며, 법인카드를 가져가서 일괄로 결제했다.”라고 진술한 점으로 보아 명백한 고의성이 있다고 판단된다.

더욱이, ○○○ ○○은 2023. 11. 29.(수) 문답 당시 “차량은 26일(금) 18시 이전에 반납했는데, 비행기 시간이 있어서 차량을 26일(금) 5시쯤 반납한 것 같다.”라고 거짓 진술한 점에 대해서는 “가정사와 관련된 이야기를 당시에 하기 싫었다.”라고 진술하였다. 그러나, 감사반이 알지 못하는 부분에 대해서 허위로 진술하였으며, 이는 감사업무를 하는 데 있어 방해의 과실 내지는 고의가 있다고 볼 수 있다.

●●● ●●은 ○○○ ○○의 사적 차량 이용과 관련하여 해당 출장의 세부 일정을 모르는 상태에서 차량 임차의 필요성, 용도, 금액 등을 확인하지 못하고 지출 발의 및 지출결의 문서를 결재하였다. 이에 대해서는 “전결권자로서 책임 소재가 있다.”라고 진술하였다. 그러나, “출장 계획과 문서만 봤을 때, 뒤에서 이러한 일이 일어났을 것이라고는 어느 누구도 상상하지 못했을 것이다.”라고 진술하였다. 특히, “○○○ ○○의 2023. 5. 24.(수) ~ 5. 26(금) 출장 자체에 차량 임차가 필요 없다.”라고 진술하였다.

다. 용역사업 발주 및 검수 부적정 관련

○○○ ○○은 “㉠㉠팀 국영문 브로셔 제작, ----- 디자인 용역”을 500만원 미만의 수의계약, 전문가 활용비 등으로 분할한 점에 대해 “소액구매 발의 시기를 놓쳐, 전문가 활용비용으로 대금을 지불하기 위한 행정처리였으며, 이를 500만원 미만으로 분할하여 일상감사를 회피하고자 했다.”라고 진술하였으며, “일상감사 올라가는 건을 만들지 말자고 보고하고 올렸다.”라고 진술하였다. 그러나, 공지된 소액구매 발의 시기가 마감일(11.10)을 넘어 “----- 디자인 용역”을 발의(11.15)하였기 때문에, 이는 신빙성이 없는 진술이며, 일상감사를 회피하기 위한 의도로 분할하였다고 판단된다.

7) 지능정보원의 계약을 담당하는 ㉠㉠팀에서 지능정보원의 업무시스템을 통해 전직원 대상으로 공지
([안내] 2023년 구매업무 마감 안내(~11.10(금)), 2023. 10. 30.)

이에 대해 ●●● ●●은 “500만원 미만으로 추진하겠다는 이야기를 1~2회 들은 적이 있다. 500만원 미만으로 나누어서 과업을 수행하여도 산출물 품질에 문제가 없다면 괜찮다고 생각했다.”라고 진술하였으나, ○○○ ○○에 “‘일상감사를 피하기 위해 500만원 미만으로 분할하라’는 지시는 한 적이 없다.”라고 진술하였다. 그러나, ●●● ●●은 해당 용역과 관련하여 최종산출물을 확인하지 않고 검수 및 비용이 집행되는 문서에 결재하였다. 결과적으로, 일에 대한 세부적인 수행내용을 인지하지 못하고 최종 의사결정 및 결재한 것에 대해 “제대로 관리감독을 하지 못한 잘못이 있다.”라고 진술하였다.

한편, ○○○ ○○이 전문가 활용 계획 원인 행위 문서의 목적, 전문가 활용 기간, 주요 작업 내용 등을 실제와 다르게 작성한 건에 대해서는 문서상 목적과 실제 목적이 상이하였으나, 실제 목적을 달성하기 위한 과업을 수행하였으며, 실제 목적에 해당하는 산출물이 제출되었으므로, 해당 건에 대해서는 중대한 과실 또는 고의성이 있다고 보기 어렵다고 판단된다.

라. 법인카드 사용 부적정 관련

○○○ ○○은 부적정하게 작성한 법인카드 사용신청서에 대해 “1인당 3만원 이상의 업무추진비를 사용한 경우 인원수를 거짓으로 적었다.”라고 진술하였다.

■■■■ ■■■은 “○○○ ○○과 □□□ □□ 두 분께서 제주센터 직원들을 대상으로 교육을 열심히 해주셔서, 드시고 싶은거 드시라고 했는데 1인 3만원의 한도를 넘었다.”라고 진술하였다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[중징계] 지능정보원 「출장규칙」 제5조(출장신청) 및 동 규칙 제11조(출장복명), 「회계규칙」 제4조(회계원칙), 「임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용금지), 동 강령 제10조(투명한 회계관리) 및 동 강령 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행), 「감사규정」 제12조(일상감사), 「구매계약업무 규칙」 제39조(소액수의계약), 「법인카드 관리 및 사용지침」 제5조(카드의 사용) 및 동 지침 제8조(업무추진비 집행대금 결제의 특례)를 위반한 바, 지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 직무태만 또는 회계질서 문란 등의 비위 사실은 명백하나, 비위의 정도는 약하고, 중과실에 해당된다고 판단되는 ○○○ ○○에 대해 ‘중징계’ 조치하시기 바랍니다.

[경징계] 지능정보원 「직제규칙」 제6조(일반공통직무)에 따른 직위자의 책임, 「구매계약업무규칙」 제3조(정의)에 따른 “계약책임자”의 책임, 「감사 규정」 제12조(일상감사)를 위반한 바, 지능정보원 징계규정 제12조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 및 동 규정 [별표 3] ‘비위행위자와 감독자에 대한 문책기준’에 따라 ●●● ●●에 대해 ‘경징계’ 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(전 소속)	직급/직위	성명	당시 담당업무	업무 담당기간	비고
㉮㉮본부 ㉠㉠팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		중징계
㉮㉮본부 ㉠㉠팀	#급/●●	●●●			경징계

☞ 다음 장에 계속

[시정] 부적절한 출장신청 및 복명에 따라 수령한 경비(○○○ ○○ 12,500원, □□□ □□ 37,500원, ■■■■ ■■■ 12,500원) 및 식비(○○○ ○○ 25,000원, □□□ □□ 25,000원), 사적 사용 목적의 차량 임차비(481,000원), 기준금액을 초과하여 법인카드를 사용한 내역(○○○ ○○ 총 10건·1,036,200원, ■■■■ ■■■ 총 1건·73,000원)에 대하여 환수하시기 바랍니다.

[통보] 소액수의계약시 비교견적을 검증하지 않는 등의 유사 사례가 발생하지 않도록 제도를 정비하고, 원의 예산을 사용하여 업무용 차량을 임차하는 경우, 해당 임차에 대한 '임대차계약서'를 지출결의시 반드시 첨부하도록 하는 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

[붙임 1] 'A 업체'와 과업 및 용역비 사전 협의('23. 10. 12.(목))

<의뢰내역(매일)>

① 용어집 의뢰 (10.12)

*** 본문 내 용어집 1,500만원 명시, 브로서는 10.25일 회의 시 구두로 500만원 협의**

(이미지 생략)

[붙임 2] '----- 디자인 용역' 관련 과업 진행상황 연락

① 자료 조사 의뢰 (○○○ ○○ → A 업체, 10.25)

② 용어집 구성요소 추가 송부 (○○○ ○○ → A 업체, 11.16)

③ 용어집 초안 및 진행상황 보고 (A 업체 → ○○○ ○○, 12.15)

[붙임 3] 기준 금액을 초과한 법인카드 사용 내역

문서번호 (일자)	결의자	사용처 (소재지)	신청서 상 참석자(명)	실 참석자(명)	실 결제 금액(원)	초과 금액(원)	비고
㉠㉠팀-1354 (2023. 6. 20.)	○○○	(기재 생략)	10	8	280,800	280,800	음식물 가액범위 초과 (35,100원) ⁸⁾
㉠㉠팀-1551 (2023. 6. 22.)	○○○		10	9	290,000	290,000	음식물 가액범위 초과 (32,000원)
㉠㉠팀-2008 (2023. 8. 17.)	○○○		11	9	315,900	315,900	음식물 가액범위 초과 (35,100원)
㉠㉠팀-531 (2023. 3. 31.)	○○○		9	13	58,000	58,000	다과, 원외인원 미포함 ⁹⁾
㉠㉠팀-2315 (2022. 10. 18.)	○○○		4	3	106,000	16,000	
㉠㉠팀-2382 (2022. 10. 26.)	○○○		7	5	42,000	7,000	다과
㉠㉠팀-2238 (2022. 10. 4.)	○○○		5	4	150,000	30,000	
㉠㉠팀-2139 (2022. 9. 16.)	○○○		5	4	22,500	2,500	다과
㉠㉠팀-2748 (2021. 12. 7)	○○○		4	3	96,000	6,000	
㉠㉠팀-868 (2021. 5. 25.)	○○○		4	3	120,000	30,000	
계						1,036,200	

8) 가액기준(3만원)을 초과하는 음식물을 접대받은 경우 수수한 음식물 가액 전액이 수수 금지 금품 등에 해당
(청탁금지법 매뉴얼(2022) - 2022 행정기관 및 공직유관단체 매뉴얼, p.111, 국민권익위원회, 2022. 12. 5.)

9) 커피전문점 중 대형가맹점(시중상호명 : 스타벅스, 투썸플레이스 등) 사용은 원외 인원이 포함되어야 사용 가능
([공지] 법인카드 관리 및 사용지침 개정 및 유의사항 안내, 지능정보원의 업무시스템을 통해 전직원 대상 공지, 2020. 11. 18.)